

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1009/2538

นาย สม ชาย วรเนติโพธิ์ กับพวก
นาย วิชัย พรพจน์รัตนะกุล

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 657

ป.วิ.พ. มาตรา 172, มาตรา 240

ที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยให้การว่าหนังสือมอบอำนาจกระทำขึ้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และลายมือชื่อของผู้มอบอำนาจไม่ใช่ลายมือชื่อของผู้มอบอำนาจไม่ใช่ลายมือชื่อของโจทก์ที่ 1 ศาลต้องหยิบยกประเด็นเรื่องหนังสือมอบอำนาจของโจทก์ที่ 1 กระทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ขึ้นวินิจฉัยนั้น เมื่อศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าโจทก์มีตัวโจทก์ที่ 1 มาเบิกความยืนยันว่าได้มอบอำนาจให้โจทก์ที่ 2 ฟ้องคดีแทน โดยยืนยันว่าลายมือชื่อในช่องผู้มอบอำนาจเป็นลายมือชื่อของโจทก์ที่ 1 จริงโดยจำเลยไม่นำสืบให้เห็นเป็นอย่างอื่น จึงฟังได้ว่าโจทก์ที่ 1 มอบอำนาจให้โจทก์ที่ 2 ฟ้องคดีแทนเช่นนี้ถือได้ว่าศาลอุทธรณ์ได้ยกประเด็นดังกล่าวขึ้นวินิจฉัยให้แล้ว โจทก์บรรยายฟ้องว่าโจทก์ขับรถยนต์ไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารของจำเลย ลูกจ้างของจำเลยรับรถยนต์ ของโจทก์ไปจอดอยู่ที่จำเลยจัดไว้เป็นการบรรยายว่า จำเลยได้รับฝากรถยนต์ของโจทก์ และบรรยายฟ้องต่อไปว่า ลูกจ้างของจำเลยได้ย้ายรถยนต์ของโจทก์จากบริเวณหน้าห้องอาหารซึ่งมีพนักงานของจำเลยเฝ้าดูแลไปจอดยังริมถนนฝั่งตรงข้ามไม่มีพนักงานของจำเลยเฝ้าดูแลรถยนต์ของโจทก์จึงหายไปอันเป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์ ฟ้องของโจทก์จึงไม่ขัดกันไม่เป็นฟ้องเคลือบคลุม

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ที่ 1 ได้มอบอำนาจให้โจทก์ที่ 2 เป็นผู้ฟ้องคดีแทน โจทก์ทั้งสองเป็นพี่น้องกัน และได้ร่วมกันประกอบกิจการค้าขายสินค้าเบ็ดเตล็ด โจทก์ทั้งสองเป็นผู้ครอบครองรถยนต์นั่งสองแถวยี่ห้ออีซูซุคันหมายเลขทะเบียน 3 ร-5996 กรุงเทพมหานคร โดยเช่าซื้อจากบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เอ็ม.ซี.ซี.จำกัด และได้ประกันภัยค้ำจนไว้กับบริษัทนำสินประกันภัย จำกัดซึ่งประกันคุ้มครองถึงรถหายด้วยในทุนประกัน 100,000 บาท จำเลยเป็นเจ้าของห้องอาหารชื่อ "ป๊อปปี คาเฟ่" เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2530 เวลา 19.45 นาฬิกา โจทก์ที่ 2 ได้ไปรับประทานอาหารที่ห้องอาหารของจำเลย โดยได้นำรถยนต์นั่งสองแถวคันหมายเลขทะเบียน 3 ร-5996 กรุงเทพมหานคร ไปจอดที่หน้าห้องอาหาร นายสมชาย บุตโคตรพนักงานจัดที่จอดรถซึ่งเป็นลูกจ้างของจำเลยได้นำรถคันดังกล่าวไปจอดยังสถานที่ซึ่งห้องอาหารจัดไว้ และรับเอากุญแจรถยนต์จากโจทก์ที่ 2 ไปเก็บรักษาไว้ ขณะที่โจทก์ที่ 2 รับประทานอาหารอยู่นั้นนายอึด ธนะสิทธิ์ พนักงานจัดที่จอดรถซึ่งเป็นลูกจ้างของจำเลยได้นำกุญแจรถยนต์คันดังกล่าวออกไปขับรถของโจทก์จากที่จอดไว้เดิมซึ่งมีพนักงานของจำเลยเฝ้าดูแลอยู่ไปจอดยังริมถนนฝั่งตรงข้ามห่างไกลจากห้องอาหารมากและบริเวณดังกล่าวไม่มีพนักงานของจำเลยเฝ้าดูแลอยู่เลย ซึ่งนายอึดควรจะต้องเฝ้าดูแลอยู่ แต่นายอึดหาได้ใช้ความระมัดระวังเฝ้าดูรถของโจทก์แต่อย่างใดไม่ เมื่อโจทก์ที่ 2 รับประทานอาหารเสร็จและกลับออกมาจอดรถ ปรากฏว่ารถยนต์ของโจทก์ซึ่งจำเลยรับฝากไว้ได้หายไป โจทก์ที่ 2 แจ้งให้จำเลยทราบจำเลยรับว่าจะติดตามคืนมาให้ แต่ก็ไม่สามารถติดตามคืนมาได้ทั้งยังบิดพลิ้วไม่ชำระราคาทรัพย์สินที่จำเลยรับฝากไว้ให้ โจทก์จนกระทั่งบัดนี้สภาพรถของโจทก์ทั้งสองขณะที่หายมีราคาไม่ต่ำกว่า 230,000 บาท โจทก์ทั้งสองและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เอ็ม.ซี.ซี.จำกัด ได้รับชำระค่าเสียหายบางส่วนจากบริษัทนำสินประกันภัย จำกัดแล้วเป็นเงิน 100,000 บาท ดังนั้น โจทก์ทั้งสองยังคงเสียหายอยู่อีกเป็นเงินจำนวน 130,000 บาท และขณะที่จำเลยรับฝาก

รถของโจทก์ทั้งสองนั้น ในรถยนต์คันดังกล่าวมีสินค้าอะไหล่รถจักรยานยนต์ของโจทก์ทั้งสองอยู่ด้วยรวม 7 รายการ คิดเป็นเงิน 73,500 บาทต่อมาโจทก์ได้รับอะไหล่รถจักรยานยนต์ดังกล่าวคืนมาบางส่วนคิดเป็นเงิน 2,990 บาท นอกนั้นไม่สามารถติดตามเอาคืนได้ คงเหลือราคาอะไหล่รถจักรยานยนต์ที่โจทก์ยังไม่ได้รับคืนจำนวน 70,510 บาทจำเลยในฐานะผู้รับฝากรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 3 ร-5996 กรุงเทพมหานคร และในฐานะนายจ้างของนายอึด ซึ่งกระทำละเมิดต่อโจทก์ในทางการที่จ้างของจำเลย จนเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ต้องรับผิดชอบใช้ราคารถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 3 ร-5996 กรุงเทพมหานคร เป็นเงินจำนวน 130,000 บาท และราคาอะไหล่รถจักรยานยนต์ จำนวน 70,510 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 200,510 บาท ขอให้บังคับจำเลยชดใช้เงินจำนวน 200,510 บาทแก่โจทก์ทั้งสองพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงิน 200,510 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้ให้โจทก์เป็นเงิน 170,510 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 25 มกราคม 2531 จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้ทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท ห้ามมิให้จำเลยฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่ง ที่จำเลยฎีกาว่า พยานโจทก์จึงฟังไม่ได้ว่าโจทก์ที่ 1 มอบอำนาจให้

โจทก์ที่ 2 ฟ้องคดีแทน พยานโจทก์และจำเลยยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยรับฝากรถยนต์ไว้จากโจทก์ โจทก์ได้รับสิ่งของที่สูญหายไปคืนหมดแล้วจึงไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์ เป็นฎีกาในข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามบทบัญญัติดังกล่าว ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

จำเลยฎีกาต่อไปว่า โจทก์ทั้งสองได้ร่วมกันประกอบการค้าร่วมกับพี่ชาย บิดา และพี่น้องคนอื่น ๆ โจทก์มิได้รับมอบอำนาจจากพี่น้องคนอื่นรวมทั้งบิดาด้วย โจทก์ทั้งสองจึงไม่มีอำนาจฟ้องนั้นเห็นว่า จำเลยยื่นคำให้การต่อสู้คดีเพียงว่าโจทก์ที่ 1 และโจทก์ที่ 2 ไม่ใช่พี่น้องกันและไม่ได้ร่วมกันประกอบกิจการค้าขายสินค้าเบ็ดเตล็ดดังที่โจทก์กล่าวมาในฟ้องจึงไม่มีประเด็นข้อพิพาทตามที่จำเลยฎีกา ไม่เป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่งที่ว่าจำเลยฎีกาว่า จำเลยให้การว่าหนังสือมอบอำนาจกระทำขึ้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และลายมือชื่อของผู้มอบอำนาจไม่ใช่ลายมือชื่อของโจทก์ที่ 1 ศาลต้องหยิบยกประเด็นเรื่องหนังสือมอบอำนาจของโจทก์ที่ 1 กระทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ขึ้นวินิจฉัยนั้น ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าโจทก์มีตัวโจทก์ที่ 1 มาเบิกความยืนยันว่าได้มอบอำนาจให้โจทก์ที่ 2 ฟ้องคดีแทน โดยยืนยันว่าลายมือชื่อในช่องผู้มอบอำนาจตามเอกสารหมายเลข จ.1 เป็นลายมือชื่อของโจทก์ที่ 1 จริงส่วนจำเลยไม่นำสืบให้เห็นเป็นอย่างอื่นจึงฟังได้ว่าโจทก์ที่ 1 มอบอำนาจให้โจทก์ที่ 2 ฟ้องคดีแทน เห็นว่า ศาลอุทธรณ์ได้ยกประเด็นดังกล่าวขึ้นวินิจฉัยให้แล้ว

ที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์ฟ้องจำเลยฐานความผิดฝากทรัพย์และละเมิดไม่แน่นอนว่าจะให้จำเลยรับผิดชอบต่อโจทก์ฐานใดจึงเป็นฟ้องเคลือบคลุมนั้น เห็นว่า โจทก์บรรยายฟ้องว่าโจทก์ขับรถยนต์ไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารของจำเลย ลูกจ้างของจำเลยขับรถยนต์ของโจทก์ไปจอดอยู่ที่จำเลยจัดไว้ เป็นการบรรยายว่าจำเลยได้รับฝากรถยนต์ของโจทก์ และบรรยายฟ้องต่อไปว่าลูกจ้างของจำเลยได้ย้ายรถยนต์ของโจทก์จากบริเวณหน้าห้องอาหารซึ่งมีพนักงานของจำเลยเฝ้าดูแลไปจอดยังริมถนน

ฝั่งตรงข้าม ไม่มีพนักงานของจำเลยเฝ้าดูแลรถยนต์ของโจทก์จึงหายไป อันเป็นการ
กระทำละเมิดต่อโจทก์ ฟ้องของโจทก์จึงไม่ขัดกันไม่เป็นฟ้องเคลือบคลุมตามที่
จำเลยฎีกา

พิพากษายืน

(ชลอ ทองแย้ม-ประสิทธิ์ แสนศิริ-ทวิช กำเนิดเพ็ชร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>